

1501187-26.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... dispuseram da posse tranqüila dos bens e o roubo é, antes de tudo, crime contra o patrimônio" (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 93/259).

Portanto, de rigor a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada.

Passo à fixação das penas:

Os réus não ostentam antecedentes criminais. Com fundamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501187-26.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501187-26.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE ROSA ABEL DE CASTRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GABRIEL CAETANO BAGAGINI DA SILVA e KAIQUE ROSA ABEL DE CASTRO, qualificados nos autos, foram denunciados como no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, porque no dia 16 de maio de 2022, por volta das 13h40, na Avenida General Pedro Pinho, 1044, Pestana, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas Gustavo Silva de Barros e Guilherme Henrique Amorim de Souza sob seu poder, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para proveito comum, o veículo Renault/Master FUR L4H1, placas RND8C50/Belo Horizonte-MG, ano 2021/2022, cor amarela, com o logotipo da empresa Mercado Livre, avaliado em R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), de propriedade da empresa Companhia de Locação das Américas, conforme auto de exibição, apreensão, constatação, entrega e avaliação a fls. 16.

Denúncia recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 108).

Réus citados (fls. 134 e 136). Resposta apresentada (fls. 140/143).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas vítimas e duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final os réus foram interrogados.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, para que os acusados sejam condenados como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (fls. 197/207).

A defesa do acusado Gabriel pleiteou o reconhecimento da tentativa e da confissão, fixação da pena no mínimo legal e regime menos gravoso (fls. 211/216).

A defesa do corréu Kaique pugnou pelo reconhecimento da atenuante confissão, afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade, desclassificação para o crime de furto e regime aberto ou semiaberto (fls. 220/234).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas reclamam a parcial procedência da acusação.

As vítimas narraram os fatos com detalhes. Disseram que estavam almoçando e quando retornaram à van, os dois assaltantes anunciaram o assalto, simulando emprego de arma de fogo. Foram obrigadas a permanecer com os assaltantes por alguns minutos, um deles tomou a direção do veículo. Todos permaneceram na parte da frente da van, o que chamou a atenção dos policiais. Foram ameaçadas de morte e liberadas pelos policiais cerca de dez, quinze minutos após o delito. Afirmaram que o acusado Kaique era bastante agressivo. Em juízo, reconheceram os acusados como autores do roubo.

Relembro o valor das declarações dos ofendidos nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando alicerçadas por demais elementos de convicção e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, salvo se existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada destas narrativas, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

“Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTACrim 24/2/30 – Rel. Nogueira Filho).

Os policiais narraram que perceberam quatro indivíduos na parte da frente do veículo, o que lhes chamou a atenção. Fizeram a abordagem e confirmaram que se tratava de um assalto. Os réus foram detidos com as vítimas, assim que desembarcaram, e todos foram levados para a Delegacia.

Quando do interrogatório judicial, os acusados confessaram os fatos. Gabriel disse que perdeu a mãe em novembro do ano passado, começou a usar drogas e demonstrou arrependimento quanto ao cometimento do delito.

A materialidade está devidamente comprovada e dúvidas não existem com relação à autoria. Os réus foram reconhecidos com segurança pelas vítimas, as circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias e houve confissão judicial.

O conjunto probatório também confirma a ocorrência do concurso de agentes, com ação conjunta e determinante para a prática criminosa. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que a elementar grave ameaça restou demonstrada nos autos.

Por outro lado, assiste razão às partes em relação ao afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade das vítimas, porquanto a ação foi o meio de execução do roubo e não causa especial de agravamento de pena. As vítimas ficaram no veículo com os acusados por aproximadamente dez minutos. Não houve real cerceamento da liberdade, por tempo superior à consumação da ação delitiva e sim meio necessário para a realização da conduta. Logo, condenar os réus também na privação de liberdade significaria 'superafetação'. Ou, até mesmo, um indesejável 'bis in idem'.

A acusação, entretanto, merece reparos. As provas indicam que a ação não se consumou. Não existiu posse desviada, somente mera detenção.

Houve óbice ao iter por circunstâncias alheias às vontades do agente, já que os réus foram detidos pelos policiais ainda no interior do veículo subtraído e com as vítimas. Ademais, o bem foi recuperado. Houve, no máximo, posse efêmera dos pertences da vítima, que equivale à precária detenção.

Como é sabido, em se tratando de crime complexo, o início da sua execução coincide com a prática da ameaça ou violência, visando à subtração da coisa, mas o critério para a consumação do roubo é a posse não disputada da coisa. Assim, "diz-se crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal (CP, art.14, I). O roubo é crime complexo: unidade jurídica que se completa pela reunião de dois delitos: constrangimento ilegal (CP, art.146) e furto (CP, art.155)" (STJ - Resp. - Rel. Vicente Cernicchiaro - RT 730/504). No mesmo sentido: TACRIM-SP - AC - Rel. Ricardo Andreucci - JUTACRIM 81/219, AC - Rel. Cunha Camargo - JUTACRIM 33/191 e STF - RE - Rel. Soares Munoz - JUTACRIM 81/224.

Neste sentido:

"Ocorrendo a prisão do agente quando este ainda buscava afastar-se do local dos fatos e havendo a recuperação de todas as coisas subtraídas, deve-se considerar ter havido apenas roubo tentado" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Ercílio Sampaio - JUTACRIM 80/24).

"Subtraído, mediante violência, um, veículo automotor, não se tem por assegurada sua posse se, pouco adiante, vem o motorista a colidir com ele contra um obstáculo, desmaiando" (TACRIM-SP - AC 297.855 - Rel. Adauto Suannes).

"O perdimento ou a desapareição de bem subtraído durante a fuga do autor do roubo, enalçado sem intervalo, não implica, se não houve posse pacífica e indisputada, consumação" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ricardo Andreucci - JUTACRIM 90/397).

"No roubo próprio configura-se a mera tentativa se o agente, após a apreensão, é perseguido e preso sem que tivesse a posse desincomodada da res furtiva, ainda que efêmera. Eventuais danos causados ao veículo subtraído, por força de capotagem na fuga, não descaracteriza a ocorrência da tentativa" (TACRIM-RJ - AC - Rel. Adolphino Ribeiro - BOL. ADV 1.197).

"O esquema policial existe e está preparado para combater o crime. E, se a vítima de roubo conta com o imediato apoio de componentes de uma viatura policial e segue o rumo tomado pelos roubadores, localizando-os em escassos minutos, recuperando todos os objetos subtraídos, caracteriza-se a tentativa, porque estes não dispuseram da posse tranqüila dos bens e o roubo é, antes de tudo, crime contra o

patrimônio" (TACRIM-SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 93/259).

Portanto, de rigor a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada.

Passo à fixação das penas:

Os réus não ostentam antecedentes criminais. Com fundamento no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Presentes as atenuantes confissão para ambos, e também menoridade para o réu Kaique, as quais serão consideradas quando da fixação do regime.

Em razão da causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

O crime, no entanto, foi tentado. Considerando o iter criminis percorrido, com atos que se aproximaram da consumação, para ambos reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço). Da mesma forma procedo com a pena de multa.

Para cada sentenciado, obtenho, como sanção final, 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

As informações sobre as condições econômicas do acusado são insuficientes. Acolho como valor diário da multa o mínimo legal.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a gravidade dos fatos, o montante da pena, o tempo de prisão provisória já cumprido, as atenuantes e a primariedade dos réus, com lastro no art. 59, no art. 33 do Código Penal, fixo regime semiaberto.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a) CONDENAR GABRIEL CAETANO BAGAGINI DA SILVA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;

b) CONDENAR KAIQUE ROSA ABEL DE CASTRO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIAS-MULTA, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Prejudicada a substituição e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.

Não obstante a gravidade do delito, mas considerando o montante da pena, a primariedade dos sentenciados, as atenuantes e em atenção aos ditames da lei processual, defiro, para ambos, o recurso em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes cautelares: proibição de contato com vítimas e testemunhas dos autos, por qualquer meio de comunicação; recolhimento domiciliar noturno (das 22:00 às 06:00 horas), salvo para fins de trabalho e/ou estudo.

Expeça-se alvará de soltura, no qual deverão constar as cautelares.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

OSASCO, 19 de setembro de 2022